股票代碼：6169

# 昱泉國際股份有限公司
# 一一一年股東臨時會
# 議事手冊

開會時間：中華民國一一一年四月八日（星期五）上午九時整

開會地點：臺北市南港區園區街3號(F棟3樓視聽教室)

# 目　　錄

頁次

會議議程..... 1
選舉事項..... 2
討論事項..... 4
臨時動議..... 4
散會..... 4

# 附　　件

一、董事解除競業禁止之公司職務表..... 5

# 附　　錄

一、董事持股情形..... 6
二、公司章程..... 7
三、股東會議事規則.....13
四、董事選舉辦法.....18

# 昱泉國際股份有限公司
# 一一一年股東臨時會議程

一、時間：中華民國一一一年四月八日(星期五)上午九時整

二、地點：臺北市南港區園區街 3 號(F 棟 3 樓視聽教室)

三、報告出席股份總數並宣佈開會。

四、主席致詞。

五、選舉事項：第十三屆董事(含三席獨立董事)選舉案。

六、討論事項：解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

七、臨時動議。

八、散會。

## 選舉事項

董事會提

案由：第十三屆董事(含三席獨立董事)選舉案，提請　選舉。

說明：(一)本公司原任董事任期為民國 109 年 2 月 27 日至 112 年 2 月 26 日止，為業務發展之需，提請全面改選董事，選任董事 7 席（含獨立董事 3 席），任期自中華民國 111 年 4 月 8 日至 114 年 4 月 7 日止，任期 3 年，原任董事任期至本次股東臨時會改選之董事就任時止。

(二)本公司董事及獨立董事選舉依公司章程規定採候選人提名制度選舉之。

(三)選舉後全體獨立董事為審計委員會委員。

(四)董事及獨立董事候選人相關資料載明如下：

| 董事<br>候選人名單 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 大敦投資股份有限公司<br>代表人：蘇永祥 | 朝陽科技大學資管系博士 | 1. 昱藤數位人力資源服務股份有限公司董事長<br>2. 國立勤益科技大學兼任助理教授<br>3. 嶺東科技大學講師 | 1. 昱泉國際股份有限公司代理總經理兼副總經理<br>2. 糖心數位娛樂股份有限公司法人代表人董事 | 5,072,110 |
| 大敦投資股份有限公司<br>代表人：寧國輝 | 國立政治大學財政研究所碩士 | 1. 櫃檯買賣中心副總經理<br>2. 財政部證期會主任秘書 | 1. 三洋實業股份有限公司獨立董事<br>2. 龍邦國際興業股份有限公司獨立董事<br>3. 松崗數位文創股份有限公司獨立董事<br>4. 盛達電業股份有限公司獨立董事<br>5. 寶得利國際股份有限公司發言人 | 5,072,110 |
| 衛星科技股份有限公司<br>代表人：林玄通 | 朝陽科技大學財務金融碩士 | 1. 華南永昌證券承銷部專案協理<br>2. 群益證券副總裁<br>3. 誠泰銀行經理 | 衛星科技股份有限公司董事長 | 8,000 |
| 衛星科技股份有限公司<br>代表人：顏坤龍 | 私立逢甲大學會計系學士 | 1. 元大證券承銷部襄理<br>2. 京華證券承銷部襄理 | 華南永昌證券承銷部協理 | 8,000 |

| 獨立董事<br>候選人名單 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有<br>股數 |
|---|---|---|---|---|
| 黃祥穎 | 1.北京中央財經大學經濟學博士<br>2.政治大學會計研究所碩士 | 1.立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師<br>2.朝陽科技大學、嶺東科技大學、東海大學講師<br>3.遠泰關係企業總管理處會計副課長 | 1.建智聯合會計師事務所合夥會計師<br>2.宏全國際股份有限公司獨立董事<br>3.百德機械股份有限公司獨立董事<br>4.華豫寧股份有限公司獨立董事 | 0 |
| 黃秋鴻 | 1. 警察大學刑事科學組碩士<br>2.文化大學法律系學士 | 1.最高行政法院辦事法官<br>2.台北高等行政法院法官及庭長<br>3.歷任一審法官及庭長 | 台灣士林地方法院調解委員會 | 0 |
| 陳中河 | 朝陽科技大學財務金融碩士 | 1.調和聯合會計師事務所執業會計師<br>2.龍翩真空科技股份有限公司獨立董事<br>3.雷虎科技股份有限公司獨立監察人<br>4.勤益科技大學兼任講師 | 1.信永中和聯合會計師事務所執業會計師<br>2.銓寶工業股份有限公司獨立董事<br>3.朝陽科技大學兼任講師 | 0 |

(五)敬請選舉。

選舉結果：

## 討論事項

第一案：　　董事會提

案由：解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案，提請　討論。

說明：(一)緣因一一一年股東臨時會全面改選董事後，新任董事暨代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍同類之他公司職務，為配合業務需要，在無損及公司利益之情況下，擬依公司法第 209 條之規定，提請決議解除一一一年股東臨時會新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

(二)新選任董事解除競業禁止之公司職務，詳見附件一第 5 頁。

決議：

## 臨時動議

## 散會

附件一

# 昱泉國際股份有限公司
# 董事解除競業禁止之公司職務表

| 董事暨代表人姓名 | 目前兼任其他公司名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 董事<br>大敦投資股份有限公司<br>代表人：蘇永祥 | 糖心數位娛樂股份有限公司 | 法人代表人董事（昱泉國際股份有限公司） |
| 董事<br>大敦投資股份有限公司<br>代表人：寧國輝 | 三洋實業股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 龍邦國際興業股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 松崗數位文創股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 盛達電業股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 寶得利國際股份有限公司 | 發言人 |
| 董事<br>衛星科技股份有限公司<br>代表人：林玄通 | 衛星科技股份有限公司 | 董事長 |
| 獨立董事<br>黃祥穎 | 宏全國際股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 百德機械股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 華豫寧股份有限公司 | 獨立董事 |
| 獨立董事<br>陳中河 | 銓寶工業股份有限公司 | 獨立董事 |

附錄一

# 昱泉國際股份有限公司

董事持股情形：

111 年 3 月 10 日

| 職稱 | 姓名 | 持有股數 | 附註 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡錦隆 | 0 | |
| 董事 | 大敦投資股份有限公司代表人：蘇永祥 | 5,072,110 | 佔股份總額 21.68% |
| 董事 | 大敦投資股份有限公司代表人：寧國輝 | 5,072,110 | 佔股份總額 21.68% |
| 獨立董事 | 何英獎 | 0 | |
| 獨立董事 | 葉明洲 | 0 | |
| 全體董事依法最低應持有股數 | | 2,807,395 | 佔股份總額 12.00% |
| 全體董事持有股數 | | 5,072,110 | 佔股份總額 21.68% |

註 1：全體董事持有股數截至 111 年股東臨時會停止過戶日 111 年 3 月 10 日。

註 2：本公司截至 111 年 3 月 10 日止已發行股份總數為 23,394,960 股。

附錄二

# 昱泉國際股份有限公司章程

## 第 一 章　總　則

第　一　條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昱泉國際股份有限公司。

第　二　條：本公司所營事業如下：

1. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
2. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
3. F118010 資訊軟體批發業。
4. F119010 電子材料批發業。
5. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
6. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
7. F218010 資訊軟體零售業。
8. F219010 電子材料零售業。
9. F601010 智慧財產權業。
10. I301010 資訊軟體服務業。
11. I301020 資料處理服務業。
12. I301030 電子資訊供應服務業。
13. I301040 第三方支付服務業。
14. I301050 實境體感應用服務業
15. I401010 一般廣告服務業。
16. I501010 產品設計業。
17. IZ13010 網路認證服務業。
18. J399010 軟體出版業。
19. JE01010 租賃業。
20. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第　三　條：本公司轉投資之金額，得不受公司法第十三條之限制。

第　四　條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第　五　條：本公司之公告方法，依主管機關規定行之。

## 第 二 章　股　份

第　六　條：本公司資本總額定為新台幣 600,000,000 元，分為 60,000,000 股，每股新台幣 10 元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。

第一項資本額內保留新台幣 23,000,000 元供發行員工認股權證，共計 2,300,000 股，每股面額新台幣 10 元，授權董事會得分次發行。

第六條之一：本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第　七　條：本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　八　條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第　九　條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第　十　條：股票遇有毀滅、遺失、或被盜等情事，而欲補發新股票者，應即以書面報告本公司，並在公司所在地或股票遺失地或毀損地之通行報紙，將遺失或毀損原因公告，依聲請法院公示催告，取得除權判決後，始得檢同上述報紙及除權判書正本，並以該股東原印鑑填具申請書，向本公司申請換給替補之新股票。

股票因污損或須分合而申請換發新股票者，應填具本公司所定之股票換發申請書，連同舊股票，向本公司申請之。

## 第 三 章　股　東　會

第 十一 條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第 十二 條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十三 條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第 十四 條：本公司各股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第 十五 條：股東會之決議，依相關法令規定決議。

## 第 四 章　董　事

第 十六 條：本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至四人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

本公司依證券交易法規定，設置審計委員會替代監察人，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，由董事會依相關法令規定另定之。

第十六條之一：本公司董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及獨立董事候選人名單，送請股東會，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

第 十七 條：董事會應由三分之二（含）以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。

第 十八 條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。

第十八條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第 十九 條：本公司得設經理人若干人，經理人包含總經理及副總經理，其委任、解任及報酬須有董事過半數同意行之。

第十九條之一：本公司得為董事、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第 二十 條：經理人應依照董事會決議及公司章程之規定，主持公司業務。

第二十一條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第二十一條之一：本公司董事執行本公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議訂。

## 第 五 章　會　計

第二十二條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具下列表冊，送委託會計師查核，出具報告書提交股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第二十四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，董事會依下列分配順序擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

一、提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時得不提列；

二、依法提列或迴轉特別盈餘公積；

三、前項餘額再加計累計未分配盈餘，並視營運需要全數或保留部分，其餘派付股東紅利。

第二十四條之一：本公司股東會決議通過之盈餘分派中之股東紅利，係綜合考慮未來資金需求及長期財務規劃、財務結構及每股盈餘稀釋程度，並滿足股東對現金流入之需求，就二十四條可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

## 第 六 章　附　則

第二十五條：本公司得為對外保證。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。

第一次修正於民國 78 年 11 月 27 日。

第二次修正於民國 79 年 2 月 12 日。

第三次修正於民國 80 年 1 月 25 日。

第四次修正於民國 80 年 4 月 8 日。

第五次修正於民國 82 年 4 月 21 日。

第六次修正於民國 82 年 11 月 10 日。

第七次修正於民國 83 年 9 月 5 日。

第八次修正於民國 86 年 3 月 10 日。

第九次修正於民國 86 年 6 月 24 日。

第十次修正於民國 86 年 11 月 19 日。

第十一次修正於民國 87 年 5 月 25 日。

第十二次修正於民國 88 年 10 月 1 日。

第十三次修正於民國 89 年 4 月 10 日。

第十四次修正於民國 90 年 6 月 19 日。

第十五次修正於民國 91 年 6 月 26 日。

第十六次修正於民國 92 年 6 月 25 日。

第十七次修正於民國 93 年 6 月 15 日。

第十八次修正於民國 95 年 6 月 23 日。(援依證交法第二十六條之三增訂章程之第二十一條自 96 年 1 月 1 日施行)

第十九次修正於民國 96 年 6 月 13 日。

第二十次修正於民國 99 年 6 月 25 日。

第二十一次修正於民國 101 年 6 月 27 日。

第二十二次修正於民國 102 年 6 月 25 日。

第二十三次修正於民國 103 年 6 月 26 日。

第二十四次修正於民國 104 年 6 月 30 日。

第二十五次修正於民國 105 年 6 月 28 日。

第二十六次修正於民國 107 年 6 月 26 日。

第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。

第二十八次修正於民國 110 年 7 月 29 日。

昱泉國際股份有限公司

董事長：蔡 錦 隆

附錄三

# 昱泉國際股份有限公司
# 股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條 出席股東發言前，需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名，由主席裁定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員宜佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，宜佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行開會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂於中華民國八十九年四月十日。

第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。

第二次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。

第四次修訂於中華民國一〇四年六月三十日。

第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。

第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。

第七次修訂於中華民國一一〇年七月二十九日。

附錄四

# 昱泉國際股份有限公司
# 董事選舉辦法

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第四條 刪除。

第五條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第六條 本公司董事、獨立董事之選舉，均依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、獨立董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，
應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第七條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第九條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十二條 選舉票有左列情事之一者無效：

一、不用本公司董事會製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

七、同一選舉票填列被選舉人二人或以上者。

第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事、獨立董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十六條 本辦法訂於中華民國一〇四年六月三十日。

本辦法修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430